

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA SOBRE USO E ACESSO AO CORREIO ELETRÔNICO CORPORATIVO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

EMPRESA: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante denominada EMPRESA.

COLABORADOR: [NOME COMPLETO], portador do CPF nº [CPF], ocupante do cargo de [CARGO], doravante denominado COLABORADOR.

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

O presente Termo tem por finalidade estabelecer as condições de utilização do correio eletrônico corporativo disponibilizado pela EMPRESA, bem como disciplinar os procedimentos de acesso, manutenção, auditoria, guarda e tratamento das informações corporativas armazenadas na respectiva conta de e-mail, inclusive após o encerramento do vínculo contratual.

CLÁUSULA 2 – DA TITULARIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO CORPORATIVO

2.1. O correio eletrônico corporativo fornecido pela EMPRESA constitui ferramenta de trabalho destinada ao desempenho das atividades profissionais do COLABORADOR.

2.2. A conta de e-mail corporativa, seu conteúdo profissional, arquivos, registros de comunicação, contatos comerciais e demais informações relacionadas às atividades da EMPRESA são consideradas ativos corporativos de propriedade exclusiva da EMPRESA.

2.3. A disponibilização da conta de e-mail ao COLABORADOR não transfere qualquer direito de propriedade sobre a conta ou sobre as informações corporativas nela armazenadas.

CLÁUSULA 3 – DA EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE

3.1. O COLABORADOR declara estar ciente de que o correio eletrônico corporativo é destinado prioritariamente para fins profissionais.

3.2. Em razão de sua natureza corporativa, o uso da conta poderá estar sujeito a mecanismos de monitoramento, auditoria, backup, retenção e acesso pela EMPRESA, observados os princípios da necessidade, proporcionalidade, finalidade e segurança previstos na legislação vigente.

3.3. Recomenda-se que o COLABORADOR não utilize a conta corporativa para armazenamento de informações pessoais ou particulares sem relação com suas atividades profissionais.

CLÁUSULA 4 – DAS HIPÓTESES DE ACESSO PELA EMPRESA

A EMPRESA poderá acessar o correio eletrônico corporativo nas seguintes hipóteses:

- I. Garantia da continuidade das operações e dos negócios;
- II. Transferência de atividades em caso de férias, afastamentos ou desligamento;
- III. Atendimento a clientes, fornecedores, parceiros e órgãos reguladores;
- IV. Localização de documentos e informações corporativas;
- II. Investigação de incidentes de segurança da informação;
- VI. Auditorias internas ou externas;
- VII. Cumprimento de obrigações legais, regulatórias, judiciais ou administrativas;
- VIII. Proteção dos interesses legítimos da EMPRESA.

CLÁUSULA 5 – DO ACESSO APÓS O DESLIGAMENTO

5.1. Em caso de encerramento do vínculo contratual, a EMPRESA poderá manter a conta corporativa ativa por até 12 (doze) meses após o desligamento, prorrogável mediante justificativa formal registrada, limitado ao período necessário à continuidade das atividades empresariais e à transição operacional.

5.2. Durante esse período, a EMPRESA poderá acessar mensagens, arquivos, contatos e demais informações relacionadas às atividades profissionais desenvolvidas pelo ex-colaborador.

5.3. O acesso será restrito às finalidades corporativas legítimas e realizado apenas por pessoas autorizadas.

CLÁUSULA 6 – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

6.1. O tratamento de dados pessoais decorrente deste Termo observará a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e demais normas aplicáveis.

6.2. A EMPRESA adotará medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, alteração, divulgação ou destruição indevida.

6.3. Caso sejam identificadas mensagens de caráter estritamente pessoal, a EMPRESA compromete-se a limitar seu tratamento ao mínimo necessário para a consecução das finalidades previstas neste Termo.

CLÁUSULA 7 – DOS RESPONSÁVEIS PELO ACESSO

7.1. O acesso ao correio eletrônico corporativo poderá ser realizado exclusivamente por profissionais formalmente autorizados pela EMPRESA, tais como:

- a) Equipe de Tecnologia da Informação;
- b) Gestores responsáveis pela área;
- c) Área Jurídica;
- d) Área de Compliance;
- e) Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO);
- f) Auditores internos ou externos devidamente autorizados.

7.2. Todos os profissionais autorizados deverão observar dever de confidencialidade e sigilo.

CLÁUSULA 8 – DOS REGISTROS DE AUDITORIA

8.1. Os acessos realizados às contas corporativas poderão ser registrados por meio de logs, trilhas de auditoria e demais mecanismos de controle.

8.2. Os registros poderão ser utilizados para fins de segurança, auditoria, investigação de incidentes e comprovação de conformidade regulatória.

CLÁUSULA 9 – DA RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

9.1. As informações contidas no correio eletrônico corporativo poderão ser mantidas pelo período necessário ao cumprimento de obrigações legais, regulatórias, contratuais ou legítimos interesses da EMPRESA.

9.2. Decorrido o prazo de retenção aplicável, os dados poderão ser eliminados ou anonimizados, observadas as exigências legais vigentes.

CLÁUSULA 10 – DOS DIREITOS DO TITULAR E CONTATO COM O DPO

10.1. O COLABORADOR poderá exercer, a qualquer tempo, os direitos previstos no art. 18 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), incluindo: acesso aos dados tratados, correção de dados incompletos ou desatualizados, eliminação de dados desnecessários, informação sobre compartilhamento e revogação de consentimento, quando aplicável.

10.2. As solicitações relacionadas ao tratamento de dados pessoais deverão ser encaminhadas ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) da EMPRESA, pelo canal: [E-MAIL OU FORMULÁRIO DO DPO]. A EMPRESA compromete-se a responder às solicitações no prazo estabelecido pela LGPD e pela ANPD.

CLÁUSULA 11 – DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

O COLABORADOR declara ter lido, compreendido e concordado com todas as disposições deste Termo, reconhecendo que o correio eletrônico corporativo constitui ferramenta de trabalho pertencente à EMPRESA e que poderá ser acessado nas hipóteses aqui previstas.

[LOCAL], [DATA]

[NOME DO COLABORADOR]

CPF: [CPF]

[REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA]

Cargo: [CARGO]